ISTANZA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ACCORDO PREVENTIVO PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE — BOZZA

Bozza v0.2 del 18 ottobre 2029 — predisposta dalla Direzione fiscale di gruppo (Keramo Holding AG) — da rivedere con il consulente prima del deposito — non depositata

Keramo Italia S.r.l. — Via Radici in Piano 412, 41049 Sassuolo (MO) — C.F. e P.IVA 03871540369 — PEC keramoitalia@legalmail.it — Tel. 0536 80 41 20

All'Agenzia delle Entrate

Divisione Contribuenti — Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale

Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali

Via Giorgione 106 — 00147 Roma

Sassuolo, ____ 2029

Oggetto: istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale ai sensi dell'art. 31-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — Keramo Italia S.r.l. — prezzi di trasferimento delle operazioni infragruppo

1. Dati dell'istante

La sottoscritta Keramo Italia S.r.l., con sede legale in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano 412, codice fiscale e partita IVA 03871540369, iscritta al Registro delle Imprese di Modena, REA MO-386214, capitale sociale EUR 2.500.000 interamente versato, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Paolo Ruini, nato a Modena il 3 aprile 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, presenta istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale.

La società è interamente controllata da Keramo Holding AG, con sede in Baar (ZG), Svizzera, Neuhofstrasse 21, ed è pertanto impresa con attività internazionale in quanto intrattiene rapporti con soggetti non residenti appartenenti al medesimo gruppo.

Domicilio eletto per la procedura: presso la sede legale della società; referente Dott.ssa Laura Benassi, responsabile amministrazione e fiscale, tel. 0536 80 41 25, e-mail l.benassi@keramo-italia.it.

2. Il gruppo Keramo e l'attività dell'istante

Il gruppo Keramo, con capogruppo Keramo Holding AG, progetta, produce e commercializza piastrelle e rivestimenti in ceramica. Nell'esercizio 2028 il gruppo ha realizzato ricavi consolidati per EUR 438,0 milioni con presenza commerciale in quattordici Paesi europei. Gli stabilimenti produttivi sono situati in Spagna e in Portogallo; i servizi informatici e amministrativi sono accentrati presso Keramo Shared Services S.L., Castellón de la Plana.

Keramo Italia S.r.l. svolge l'attività di distribuzione dei prodotti a marchio KERAMO sul territorio italiano attraverso rivenditori specializzati, il canale contract e uno showroom diretto. La società acquista i prodotti finiti da Keramo Holding AG in forza del contratto di distribuzione del 1° gennaio 2027 e li rivende alla clientela italiana. La società rende inoltre a clienti terzi servizi di posa, assistenza tecnica e formazione, estranei all'oggetto della presente istanza.

Keramo Italia S.r.l. impiega circa 60 addetti e dispone di un deposito in locazione e di uno showroom di proprietà a Sassuolo.

3. Oggetto dell'istanza

L'istante chiede di addivenire a un accordo preventivo avente ad oggetto la preventiva definizione dei metodi e delle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento relativi alle operazioni infragruppo realizzate da Keramo Italia S.r.l. con le società del gruppo Keramo, con particolare riguardo all'attività di distribuzione.

L'accordo copre le operazioni del gruppo in Italia. L'elenco analitico delle operazioni che si intendono ricomprendere nell'accordo, con i relativi contratti e importi, sarà fornito all'Ufficio nel corso del contraddittorio, in funzione dell'andamento della procedura e delle indicazioni che l'Ufficio riterrà di formulare.

4. Periodi d'imposta interessati

La decorrenza e la durata dell'accordo, e con esse i periodi d'imposta che vi saranno ricompresi, saranno concordate con l'Ufficio in sede di contraddittorio.

5. Metodologia proposta

In linea con la transfer pricing policy di gruppo per la distribuzione in Italia, l'istante propone l'applicazione del metodo del margine netto della transazione (TNMM), con Keramo Italia S.r.l. quale tested party, in quanto parte meno complessa dell'operazione, e con il return on sales (ROS) quale indicatore di profitto.

Il ROS di Keramo Italia S.r.l. è calcolato come rapporto fra il risultato operativo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dal bilancio d'esercizio. L'intervallo di libera concorrenza proposto è compreso fra il 2% e il 4%, come indicato nella policy di gruppo e nello studio di comparabilità predisposto dal consulente incaricato, che si allegano. Qualora il ROS dell'esercizio risulti al di fuori dell'intervallo, Keramo Holding AG può effettuare una rettifica del prezzo dei prodotti mediante nota di credito o di debito entro la chiusura dell'esercizio.

Il profilo funzionale di Keramo Italia S.r.l. è quello di distributore a rischio limitato, secondo quanto descritto nella policy di gruppo e nel masterfile.

6. Assunzioni critiche

Le assunzioni critiche alla base dell'accordo, il cui venir meno comporterà la revisione dei termini concordati, saranno individuate congiuntamente con l'Ufficio nel corso del procedimento, tenuto conto dell'evoluzione dell'assetto organizzativo del gruppo e delle condizioni di mercato.

7. Richiesta di incontro preliminare

L'istante chiede di essere convocata per un incontro preliminare al fine di illustrare l'attività del gruppo e le operazioni oggetto dell'istanza e di concordare il calendario della procedura.

8. Documentazione allegata

1. Transfer pricing policy del gruppo Keramo — attività di distribuzione in Italia (bozza v0.3)
2. Masterfile del gruppo Keramo, esercizio 2028
3. Contratto di distribuzione del 1° gennaio 2027 fra Keramo Holding AG e Keramo Italia S.r.l., con traduzione di cortesia
4. Studio di comparabilità STP Valdera & Partners del 20 dicembre 2027
5. Conto economico gestionale segmentato di Keramo Italia S.r.l. al 30 settembre 2029
6. Bilancio d'esercizio 2028 di Keramo Italia S.r.l.

7. Organigramma del gruppo Keramo e di Keramo Italia S.r.l.
8. Copia del documento d’identità del legale rappresentante

L’istante si riserva di integrare la documentazione nel corso della procedura.

9. Dichiarazioni

L’istante dichiara che alla data di presentazione non sono in corso, per i periodi d’imposta interessati, accessi, ispezioni o verifiche aventi ad oggetto le operazioni indicate, e che le medesime operazioni non sono oggetto di procedure amichevoli o di altri accordi preventivi.

Con osservanza.

Keramo Italia S.r.l. L’Amministratore Delegato Ing. Paolo Ruini

---

(bozza non sottoscritta)

Riservato — bozza di lavoro predisposta dalla Direzione fiscale di gruppo, Keramo Holding AG (A. Keller), 18 ottobre 2029. Testo da rivedere con STP Valdera & Partners prima del deposito.